

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3281/2543

พันตำรวจตรี ศิวัฒน์ ไมตรีแพน
นาง ทศนีย์หรือณัฐฉิณี ไมตรีแพน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 249

ปัญหาว่าคำให้การจำเลยถือว่าเป็นการยอมรับตามฟ้องโจทก์ในประเด็นว่า จำเลยจงใจละทิ้งร้างโจทก์อันเป็นเหตุหย่าหรือไม่เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้าง ศาลฎีกาก็มีอำนาจ วินิจฉัยเองได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคสอง

คำให้การจำเลยบรรยายว่า "ข้อ 1 จำเลยไม่เคยประพฤติตนตามที่โจทก์กล่าว อ้างทั้งสิ้น" และ "ข้อ 3 โจทก์ทำตัวเองไม่เหมาะสมในการเป็นหัวหน้าครอบครัว กล่าวคือ ไปติดพันหญิงอื่น หาเรื่องคอยทุบตีจำเลยอยู่เสมอ ไม่เคยกลับมาให้ความ อบอุ้มแก่บุตรและครอบครัวซึ่งเมื่อผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนฝูงว่ากล่าวตักเตือน โจทก์ จึงโกรธและทำร้ายทุบตีจำเลยและหาเหตุที่จะไม่ยอมเข้าบ้าน" เมื่อพิจารณาประกอบ กันเห็นว่าจำเลยปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยยอมรับในประเด็นจงใจ ละทิ้งร้างโจทก์

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์และจำเลยจดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2524 และมีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ เด็กชาย ณ. ไมตรีแพน อายุ 11

ปี กับเด็กหญิง ป. ไม้ตรีแพน อายุ 7 ปี ระหว่างปี 2535 ถึง 2537 จำเลยได้ก่อหนี้ โดยกู้เงินบุคคลอื่นจำนวนมากว่าหนึ่งล้านบาทมาใช้จ่ายส่วนตัวโดยไม่บอกโจทก์ โดยเฉพาะเมื่อปลายปี 2536 จำเลยมีส่วนพัวพันในการค้ายาเสพติดให้โทษอัน เป็นการประพฤติดังกล่าวทำให้โจทก์ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรงได้รับความ ดูถูกเกลียดชัง และได้รับความเดือดร้อนเกินควรเมื่อเอาสภาพฐานะและความเป็นอยู่ ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ นอกจากนี้เมื่อเดือนมกราคม 2537 จำเลยได้ หนีออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นอันเป็นการจงใจละทิ้งร้างโจทก์ไปเกิน 1 ปี โจทก์ไม่ ประสงค์จะอยู่กินเป็นสามีภริยากับจำเลยอีกต่อไป ขอให้พิพากษาให้โจทก์และจำเลย หย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากัน และให้โจทก์เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กชาย ณ. ไม้ตรีแพน กับเด็กหญิง ป. ไม้ตรีแพนบุตรผู้เยาว์ทั้งสอง

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยประพฤติดังตามที่โจทก์กล่าวอ้างทั้งสิ้น และไม่ ได้กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยากันแต่อย่างใดจำเลยไม่เคยพัวพันค้า ยาเสพติดให้โทษและไม่เคยกู้เงินบุคคลอื่น โจทก์เสียอีกกลับเป็นฝ่ายไปติดพันหญิง อื่นหาเรื่องคอยทุบตีจำเลยอยู่เสมอครั้งเมื่อผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนฝูงว่ากล่าวตักเตือน โจทก์จึงโกรธและหาเหตุที่จะไม่ยอมเข้าบ้านเพื่อฟ้องหย่า ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์และจำเลยหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากัน ให้ เด็กชาย ณ. ไม้ตรีแพน กับเด็กหญิง ป. ไม้ตรีแพน อยู่ในความปกครองของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วเห็นสมควร
หยิบยกปัญหาข้อกฎหมายที่ว่าคำให้การของจำเลยถือเป็นการยอมรับตามฟ้องใน
ประเด็นที่ว่า จำเลยจงใจละทิ้งร้างโจทก์อันเป็นเหตุหย่าหรือไม่ขึ้นวินิจฉัยเป็น
ประการแรก เห็นว่า ตามคำให้การจำเลยบรรยายว่า"ข้อ 1 จำเลยไม่เคยประพฤติตน
ตามที่โจทก์กล่าวอ้างทั้งสิ้น" และ "ข้อ 3 โจทก์ทำตัวเองไม่เหมาะสมในการเป็น
หัวหน้าครอบครัว กล่าวคือ ไปติดพันหญิงอื่น หาเรื่องคอยทุบตีจำเลยอยู่เสมอ ไม่
เคยกลับมาให้ความอบอุ่นแก่บุตรและครอบครัว ซึ่งเมื่อผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนฝูงว่า
กล่าวตักเตือนโจทก์จึงโกรธและทำร้ายทุบตีจำเลยและหาเหตุที่จะไม่ยอมเข้า
บ้าน"เมื่อพิจารณาถ้อยความดังกล่าวประกอบกัน พอเห็นได้ว่าจำเลยปฏิเสธข้ออ้าง
ของโจทก์ในเรื่องจงใจละทิ้งร้างแล้วโดยให้การต่อสู้ว่า โจทก์เป็นฝ่ายหาเหตุออกจาก
บ้านไปเองเช่นนี้จึงยังถือไม่ได้ว่าจำเลยยอมรับในประเด็นจงใจละทิ้งร้างโจทก์ดังที่
ศาลชั้นต้นวินิจฉัยในกรณีเช่นนี้ ก่อนมีคำพิพากษาชอบที่ศาลชั้นต้นจะฟังข้อเท็จจริง
ตามประเด็นที่คู่ความนำสืบเสียก่อน การที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้หย่าขาดโดยไม่ฟัง
ข้อเท็จจริงตามที่คู่ความนำสืบ จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 ปัญหาว่าคำให้การจำเลยถือว่า
เป็นการยอมรับหรือไม่นี้ แม้จำเลยจะมีโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นและ
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ทั้งศาลอุทธรณ์ภาค 3 ก็ไม่ได้ยกข้อกฎหมายนี้ซึ่งเป็น
ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นวินิจฉัย แต่ศาลฎีกาเห็นว่า
ปัญหาที่ว่าคำให้การจำเลยถือว่าการยอมรับหรือไม่ เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้าง ศาลฎีกาก็มีอำนาจ
วินิจฉัยเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคสอง
และศาลฎีกาเห็นควรวินิจฉัยเสียเองโดยไม่ย้อนสำนวน ปัญหาต่อไปที่ต้องวินิจฉัย
ตามฎีกาของจำเลยมีว่าจำเลยประพฤติชั่วและจงใจละทิ้งร้างโจทก์อันเป็นเหตุหย่า
หรือไม่ โจทก์เบิกความว่าระหว่างเป็นสามีภริยากัน จำเลยสร้างหนี้สินเป็นจำนวน

มากนับล้านบาท ทั้งจำเลยมีพฤติการณ์พัวพันการค้ายาเสพติดให้โทษ ความดังกล่าว
โจทก์มีนางมาลี ศรีพ่วง นางงามพร้อม เดชขุนทด นางจรัสศรี ทองสมบูรณ์ นางจิรา
ภา โพธิพัฒน์ และพันตำรวจเอกเชิด ชูเวชเป็นพยานเบิกความสนับสนุนแต่พยาน
โจทก์ดังกล่าวเบิกความกล่าวอ้างลอย ๆปราศจากพยานหลักฐานอื่นสนับสนุนให้เห็น
จริงโดยเฉพาะพันตำรวจเอกเชิดเป็นพยานรับบอกเล่า ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้อง
คดีเกี่ยวกับเรื่องดังที่โจทก์กล่าวหา พยานหลักฐานของโจทก์จึงยังไม่พอชี้ชัดว่า
จำเลยประพฤติชั่วอันเป็นเหตุหย่า ส่วนจำเลยเบิกความว่า โจทก์แยกตัวจากจำเลย
เพราะโจทก์เองเป็นฝ่ายสมัครใจไปอยู่กินกับหญิงอื่น ความข้อนี้จำเลยมีเด็กชาย ณ.
ไมตรีแพน และเด็กหญิง ป. ไมตรีแพน บุตรโจทก์จำเลยเป็นพยานเบิกความ
สนับสนุนซึ่งข้อเท็จจริงมีทางเป็นไปได้ พยานหลักฐานของจำเลยจึงมีเหตุผลและน่า
หนักดีกว่าพยานหลักฐานของโจทก์คดีฟังได้ว่าจำเลยมิได้จงใจละทิ้งร้างโจทก์ คดี
โจทก์ไม่มีเหตุหย่า ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

(สุวัตร์ สุขเกษม-สมพล สัตยาอภิธาน-ชวลิต ธรรมฤาษ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ